

1500367-18.2022.8.26.0312

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Comarca: Juquiá

Foro: Foro de Juquiá

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... acolhimento.

A materialidade do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, caput e § 2º, inciso VII, do Código Penal, foi devidamente evidenciada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 04/06), pelo relatório de investigação (fls. 62/64), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 65), pelo relatório de investigação complementar (fls. 72/74), laudo pericial de fls. 121/122 e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Juquiá

Foro de Juquiá

Vara Única

Rua Martins Coelho, 439, Juquiá - SP - cep 11800-000

1500367-18.2022.8.26.0312 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500367-18.2022.8.26.0312

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEAN MUNIZ DA VEIGA BATISTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Vistos.

GEAN MUNIZ DA VEIGA BATISTA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 157, caput e § 2º, inciso VII, e do artigo 213, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque teria, no dia 24 de setembro de 2022, por volta das 04h40min, na Rua Mohamed Said Hedjazi, Centro, nesta cidade e comarca de Juquiá/SP, subtraído, para si, mediante violência e com emprego de arma branca, R\$ 30,00 em espécie e 01 (um) aparelho celular, pertencentes à vítima Karine Leal Da Silva.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, GEAN MUNIZ DA VEIGA BATISTA, já qualificado, constrangeu Karine Leal Da Silva, mediante violência, a praticar com ele ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Pela decisão de fls. 51/53, foi indeferida a decretação da prisão preventiva e deferida a busca e apreensão de objetos na residência do réu, após representação da Autoridade Policial (fls. 39/40) e requerimento do Ministério Público (fls. 47/49). Sobreveio relatório de investigação e documentos (fls. 72/103), pleiteando a reapreciação da representação de fls. 39/40.

O Ministério Público se manifestou pela decretação da prisão preventiva (fls. 107/108).

O réu teve decretada sua prisão preventiva (fls. 110/112)

Recebida a denúncia (fls. 154/156), o réu foi regularmente citado (fls. 187) e apresentou resposta à acusação (fls. 177/179).

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima e o depoimento de uma testemunha, tendo sido o réu interrogado.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa, quanto ao roubo, a absolvição, por falta de provas, requerendo subsidiariamente fosse a pena fixada no mínimo, compensada reincidência por confissão; quanto ao estupro, pleiteou a absolvição em razão da falta de provas ou a desclassificação para o delito de importunação sexual.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória merece PARCIAL acolhimento.

A materialidade do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, caput e § 2º, inciso VII, do Código Penal, foi devidamente evidenciada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 04/06), pelo relatório de investigação (fls. 62/64), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 65), pelo relatório de investigação complementar (fls. 72/74), laudo pericial de fls. 121/122 e pela prova oral produzida em juízo. Por seu turno, a autoria delitiva do réu é igualmente comprovada, especialmente pelo seu reconhecimento em solo policial e em Juízo por parte da vítima, bem como pela confissão.

Já com relação à imputação da prática do delito de estupro, na modalidade consumada, o caso é de desclassificação, como se verá a seguir.

Incide a causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca.

Eis a síntese da prova oral produzida.

A vítima explicou em Juízo que no dia dos fatos saiu de sua casa por volta de 4h20min da manhã. Quando chega na ponte, sempre vai com alguns "meninos" com quem trabalha. Estava indo ao encontro desses rapazes e o réu passou em sentido contrário. Quando olhou para trás, viu que ele estava voltando. Quando passou a ponte, viu que ele continuava vindo. Continuou andando, passaram dois veículos, quando olho de novo ele já vinha com a mão levantada e uma faca na mão. Se assustou e quando viu já estava caindo. Não deu tempo de correr. Não sabe se ele estava drogado, mas estava com odor etílico. Ao cair, ele caiu em cima. Pegou no pescoço dele e ele mordeu seu dedo, que chegou a infeccionar. Ele passou a lhe bater, falando para ficar quieta. Passou a lhe puxar pelo cabelo e levar para dentro da mata. Não sabe se ele ainda estava com a faca. Ele ficou o tempo todo fazendo ameaças. Ele lhe mandou tirar a roupa. Disse que não ia tirar, mas acabou tirando uma parte da roupa. Pediu que ele não fizesse isso. Ele resolveu parar, disse que não ia fazer aquilo porque não era estuprador e tinha uma filha. Ele pegou seu celular e levou, mas devolveu, deixando no caminho. Ele ainda levou uma quantia em dinheiro. No momento em que tirou a roupa, ele lhe chamou de safadinha e passou a mão em seu corpo. Respondeu a ele que não, que não era safadinha. Ele passou a mão em sua genitália. Depois disso é que ele desistiu e parou. Não relatou isso na delegacia pois seu esposo estava do lado, acabou travando. Quando viu que ele não estava com a faca, ficou mais calma, sabia que tinha uma chance a mais. Ele só passou a mão na genitália. Já estava sem a parte de baixo da roupa quando ele passou a mão em sua genitália. Além disso, ele lhe agrediu na cabeça, na lateral e na testa. Recuperou o celular, mas ele levou os R\$ 30,00.

O policial civil CÁSSIO ROGÉRIO DOS SANTOS relatou em Juízo que a ocorrência chegou em seu setor de investigações. Entrevistaram a vítima, que estava machucada. Ela deu detalhes físicos sobre a pessoa que teria praticado o delito. Explicou a ação criminosa, que ele teria dito que tinha uma filha e não era disso, mas estava "muito louco". Com essas informações, chegaram até o GEAN. Ela o reconheceu fotograficamente. Ela chegou a dizer que teria ajudado no sustento da filha dele. Solicitaram mandado de busca domiciliar para a residência do réu, onde obtiveram roupas. Também reparou que ele estava com o pescoço machucado, o que condizia com o relato de luta corporal da vítima. Ele foi ouvido na Delegacia, quando confessou o crime. Confessou também a prática de outros roubos. Quando ele confessou, ele estava tranquilo, em perfeito estado, totalmente lúcido.

O réu, ouvido em Juízo, disse que estava bebendo perto de sua casa. Como é usuário,

inventou de sair pra ver se arrumava alguma coisa para fumar ou beber. Viu a vítima e foi atrás dela. Passaram dois carros. Foi chegando do lado dela. Quando mostrou a faca ela já pulou no mato. Pulou em cima dela. Disse pra ela ficar quieta porque era ladrão e não estuprador. Ela reagiu e entraram em luta corporal. Foram para o meio de mato. A faca já tinha caído. Disse que só queria o dinheiro, que o celular ela poderia ficar. Pegou o dinheiro e deixou o celular em cima da guia. Disse que não ia levar o celular, pediu perdão, se arrependeu. Disse isso para ela. Ela estava com uma bolsa. Ela mexeu na bolsa, pesou que ela estava com algo ali. Mandou que ela tirasse a roupa. Ela chegou a tirar. Abaixou as calças até o pé. Mas não passou a mão nela. Pediu pra ela tirar a roupa porque achou que ela podia estar com alguma arma. Depois disso foi tentar ver se em alguma biqueira tinha droga, mas não achou e acabou gastando o dinheiro em bebida. Lembra bem dos fatos. Estava "bem ruim", mas lembra do fato.

A confissão prestada em Juízo, ainda que parcial, é de espontaneidade inquestionável, não destoa do restante da prova produzida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

O modo como se deu a subtração foi descrito pormenorizadamente pela vítima em Juízo e confirmada pelo próprio réu, além da testemunha policial.

É certo que o depoimento dos policiais deve ser apreciado com cautela pelo magistrado. A nobre função por eles exercida, merecedora de todo o respeito e consideração, envolve diretamente a repressão da criminalidade e, portanto, está em constante tensão com direitos constitucionais, ao mesmo tempo em que busca garanti-los. Disso decorre uma natural propensão de agentes de segurança a justificar a conduta que adotaram no exercício de suas dignas atribuições, ratificando-a em juízo, o que pode resultar na tendência de atribuir ao réu a prática da ação ilícita objeto de apuração. Isso, contudo e evidentemente, não obsta o depoimento de policiais; apenas suscita cuidado em sua valoração.

A esse respeito, é a lição doutrinária:

"É de bom senso e cautela que o magistrado dê valor relativo ao depoimento, pois a autoridade policial, naturalmente, vincula-se ao que produziu investigando o delito, podendo não ter a isenção indispensável para narrar os fatos, sem uma forte dose de interpretação. Outros policiais também podem ser arrolados como testemunhas, o que, como regra, ocorre com os realizadores da prisão em flagrante. Nesse caso, podem narrar importantes fatos, embora não deva o juiz olvidar poderem eles estar emocionalmente vinculados à prisão efetivada, pretendendo validá-la e consolidar o efeito de suas atividades. Cabe, pois, especial atenção para a avaliação da prova e sua força como meio de prova totalmente isento" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Grupo GEN, 2021 e-book).

O C. Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar a respeito do valor probatório do depoimento de policiais:

"A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1.^a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC 485.543 SP, 5.^a T., rel. Felix Fischer, 21.05.2019, v.u.).

As circunstâncias dos fatos foram descritas com clareza pela vítima, pelo policial ouvido e pelo próprio réu. Não há nos autos indicação qualquer de motivo para que vítima e testemunha se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu.

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pela narrativa pormenorizada da vítima, com reconhecimento seguro do réu ratificado em Juízo, bem assim pelo relato da testemunha e pela confissão do acusado, de tal sorte que materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente comprovadas.

O emprego da arma branca (faca) está bem demonstrado pela prova oral produzida em juízo, a despeito da não apreensão da arma, que foi perdida no momento da luta corporal entre réu e vítima. A vítima afirmou categoricamente que o réu se utilizou da faca, o que foi por ele reconhecido em juízo.

É certo que a consumação do roubo foi atingida, porque conquistada e aproveitada posse da res, ao menos quanto à quantia em dinheiro, retirada da vítima e levada pelo agente, que reconheceu tê-la utilizado para o consumo de bebidas alcoólicas após os fatos.

Por outro lado, o estupro, ao contrário do que sustenta a acusação, não se consumou.

A figura típica do artigo 213 do Código Penal consiste em constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.

Embora tenha alegado em juízo que o réu chegou a tocar sua genitália, passando a mão em seu corpo, essa versão destoa daquela dada à Autoridade Policial e narrada na denúncia. Em juízo, a vítima reconheceu que não dissera ter sido tocada antes, justificando que omitiu o fato por estar na presença de seu esposo.

Ainda que plausível a justificativa, fato é que essa circunstância –o contato físico – foi rechaçada pelo réu e também não foi mencionada pela testemunha.

Ademais, não consta na denúncia oferecida pelo Ministério Público, de modo que não poderá ser considerada para eventual condenação, sob pena de afronta ao Princípio da Correlação entre Acusação e Sentença.

O objeto da lide penal é o fato narrado na denúncia. É o fato que substantia a acusação. Esse fato e o enquadramento típico que lhe dá a acusação é que balizarão o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Disso decorre o Princípio da Correlação entre Acusação e Sentença.

Na doutrina, Aury Lopes Júnior, citando Gustavo Badaró, esclarece que "o objeto do processo penal está ligado à imputação, que consiste na formulação da pretensão processual penal (conceito esse compatível com nossa posição), isto é, o fato enquadável em um tipo penal, que se atribui a alguém e que deve permanecer imutável ao longo do processo, pois o objeto da sentença tem de ser o mesmo objeto da imputação. Assim, a sentença não pode ter em consideração algo diverso, ou que não faça parte da imputação" - (Junior, Aury Celso Lima L. DIREITO PROCESSUAL PENAL., (18th edição). Editora Saraiva, 2021 - e-book) - grifei.

Não é dado ao juiz, sob pena de incorrer em julgamento extra ou ultra petita, condenar alguém por fato que não está descrito na denúncia, peça que dita o conteúdo da acusação.

Nesse sentido:

"Processo penal. Prova insuficiente. Declarações da vítima em juízo que versam sobre fatos não descritos na denúncia. Mera prova do inquérito não basta para a condenação" (TJSP; Apelação Criminal 0003798-23.2011.8.26.0506; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 6ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Ribeirão Preto - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/09/2015; Data de Registro: 13/09/2015).

Caso profira sentença abarcando situação de fato não contida na denúncia, o magistrado incorrerá em sentença extra petita, julgando fora dos limites da imputação. Estará, então, afrontando o disposto nos arts. 5º, LV, e 129, I, da Constituição, e incidindo na nulidade do art. 564, III, "a", do CPP, pois não há denúncia que sustente a condenação em relação àquele fato. Aqui, vale lembrar a máxima segundo a qual não há processo sem acusação - Nullum judicio sine accusatione.

Resta, então, analisar se os fatos tais como descritos na denúncia bastam para a consumação do delito de estupro, o que decorreria da exigência de que a vítima retirasse a roupa, sob ameaças de morte.

Nesse aspecto, convém ressaltar que, de fato, o contato físico não é necessário para a consumação do delito, desde que a prática do ato libidinoso se esgote à distância. É o que ocorre, por exemplo, quando o agente obriga, sob ameaças, a vítima a se despir, passando então a contemplá-la e masturbar-se para satisfazer a própria lascívia.

Na doutrina: "Contato físico entre agente e vítima: para a configuração do estupro, na forma do art. 213, ou do estupro de vulnerável, no modelo do art. 217-A, não há necessidade de contato físico. A dignidade sexual pressupõe o respeito à vontade de outrem quanto ao fomento da lascívia alheia. Exemplo disso seria constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a se despir, ficando a vítima nua, enquanto o agente se masturba. Trata-se de estupro".

Trata-se do que se convencionou chamar de "contemplação lasciva".

Não foi, porém, o que ocorreu no caso dos autos. A prova dos autos dá conta de que o réu pretendia, de fato, constranger a vítima à prática de ato libidinoso.

Contudo, desistiu da ação voluntariamente. Segundo a própria vítima, ele teria dito que não era estupro, mencionando que tinha uma filha e que não faria aquilo. Depois, embora tivesse a vítima sob seu jugo, interrompeu a ação voluntariamente, embora nenhuma circunstância alheia à sua vontade o impedisse de levar a cabo o intento inicial.

Em outras palavras, o réu não pretendia satisfazer a própria lascívia pela mera contemplação da vítima. Na realidade, essa contemplação nem sequer ocorreu.

Segundo a vítima, o réu mandou que ela tirasse a roupa, ao que ela respondeu que não ia tirar, mas acabou tirando. A vítima pediu então que ele não fizesse isso. Segundo ela, ele resolveu parar, disse que não ia fazer aquilo porque não era estupro e tinha uma filha.

O que se verifica, portanto, é a ocorrência do instituto da desistência voluntária, previsto no artigo 15 do Código Penal, segundo o qual "o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados".

Assim, respondendo o agente pelos atos praticados, ante a não realização do ato libidinoso, sua conduta se enquadra na figura típica do constrangimento ilegal, prevista no artigo 146 do Código Penal, consistente em constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda.

É o caso, então, de aplicar-se o artigo 383 do Código de Processo Penal, atribuindo definição jurídica diversa aos fatos descritos na denúncia.

Nesse aspecto, não há dúvida de que o constrangimento ilegal efetivamente ocorreu, o que decorre da prova dos autos, sobretudo o relato da vítima, o depoimento da testemunha e a própria versão do réu, que confessou ter obrigado a vítima a se despir, mediante grave ameaça.

A condenação é de rigor. Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado. Ao delito descrito pelo caput do artigo 157 do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Por sua vez, ao delito previsto no artigo 146 do Código Penal são previstas as penas de detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, observo que os delitos foram praticados com extrema violência, resultando nas lesões constatadas no laudo de fls. 121/122 e demonstradas pela fotografia de fls. 35. O réu ostenta extensa ficha de antecedentes, inclusive por outros delitos patrimoniais violentos. A culpabilidade do agente destoa do ordinário. Sobre sua conduta social e personalidade, não foram colhidos elementos concretos que possam desaboná-las. O motivo do crime já é reprimido pelo próprio tipo penal. As circunstâncias e consequências não são normais à espécie pois a vítima se viu obrigada a retirar suas vestes. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o desencadeamento causal da conduta delituosa. Assim, incremento as penas-base em um quarto, indo a 5 anos de reclusão e 12 dias-multa para o roubo e 3 meses e 22 dias de detenção para o constrangimento ilegal.

Embora presente a atenuante genérica prevista pelo artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal pela confissão prestada em juízo, o réu é multirreincidente específico, como comprova a certidão de fls. 189/195, caracterizada a agravante genérica prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal, que motiva aumento de um sexto na base, vedada a compensação integral em razão da quantidade de antecedentes.

A propósito, a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 585: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". Assim, a pena do constrangimento ilegal vai a 4 meses e 10 dias de detenção e a do roubo vai a 5 anos e 10 meses de reclusão e 14 dias-multa. Incide sobre o quantum fixado a causa especial de aumento de pena do § 2º ao artigo 157, no patamar de metade, dada a gravidade concreta do fato, indo as penas a 8 anos e 9 meses de reclusão e 21 dias-multa. Caracterizado o concurso material de crimes (CP, art. 69), aplicam-se cumulativamente as penas de ambos os delitos, as quais, sendo de diferentes naturezas (detenção e reclusão), não admitem somatória, havendo de ser executada em primeiro lugar a pena de reclusão, mais grave. Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar. Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao roubo, fixo o regime fechado, único que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, à vista do quantum fixado, considerada a gravidade concreta e objetiva da conduta em exame, que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz, além da reincidência específica. Tendo em vista a natureza da pena de detenção estabelecida para o constrangimento ilegal, fixo o regime semiaberto de cumprimento inicial, em razão da reincidência. Deixo de aplicar de imediato a detração, porque a matéria é de competência do Juízo das Execuções, à míngua de elementos bastantes nos autos para a aferição dos critérios de progressão.

A propósito: "HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, c.c art.14, inciso II, ambos do Código Penal. Pedido de alteração do regime inicial fechado para o aberto e detração de pena. Sucedâneo de recurso próprio (apelação criminal). Por seu turno, a análise da detração de pena é competência do Juízo das Execuções. Matéria que importa em aprofundamento de provas. Constitui meio inadequado o "habeas corpus" para rever sentença condenatória, pois a questão suscitada demanda exame de fatos e provas processuais. ORDEM NÃO CONHECIDA". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2226711-68.2016.8.26.0000; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016)

A esse respeito, do julgado acima mencionado extrai-se o seguinte trecho, da lavra do i. Des. Camargo Aranha Filho: "(...) Em relação ao pedido de detração de pena, cumpre observar que, de fato, a lei n. 12.736/12 estabeleceu nova disposição ao artigo 387, do Código de Processo Penal, para que o instituto da detração pudesse ser considerado pelo juízo do conhecimento no momento da prolação da sentença condenatória, evitando-se, conforme se extrai da Exposição de Motivos da novel legislação, circunstância em que o sentenciado tenha que aguardar a decisão do juiz da execução penal permanecendo nesta espera em regime mais gravoso ao que pela lei faz jus. Entretanto, perfilhamos o entendimento de que a inovação legislativa, ao ampliar o alcance da jurisdição do juízo do conhecimento, permitindo-lhe operar a detração já na sentença condenatória, termina por confundir dois institutos penais distintos: a detração, em si, e o regime de cumprimento de pena, confusão que viola os princípios de individualização da pena, do juiz natural e da isonomia; todos de índole fundamental previstos no artigo 5º, caput, e incisos XLVI e LIII, da Constituição da República. O período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de

consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal”.

Na falta de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois o crime foi praticado mediante grave ameaça. Incabível, ainda, a suspensão condicional da pena, em razão do montante fixado.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu GEAN MUNIZ DA VEIGA BATISTA:

A) por infração ao artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, às penas de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa, no valor unitário mínimo.

B) por infração ao artigo 146 do Código Penal, à pena de 4 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, acentuado o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, devendo ser prontamente implantado em estabelecimento penal condizente ao regime ora fixado.

Após o trânsito em julgado:

a) elabore-se cálculo de multa, destine-se a fiança ao pagamento (art. 336, CPP) e intime-se o réu para o pagamento do restante, se houver; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; havendo excedente da fiança, expeça-se mandado de levantamento em favor do réu (art. 347, CPP);

b) expeça-se mandado de prisão e, verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia/aditamento;

c) comuniquem-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ);

d) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor previsto na tabela de honorários do convênio firmado entre OAB/SP e DPE/SP. Oportunamente, elabore-se certidão.

Comunique-se o(s) ofendido(s) da presente sentença, na forma do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Deixo de fixar indenização mínima, à míngua de pedido ou de parâmetros seguros para tanto.

Custas na forma da lei, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que nesta oportunidade defiro.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

Juquiá, 19 de dezembro de 2022.